رابعاً : أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة ، كالمأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمركوب ، والعقار ، ونحو ذلك ، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ، كالخمر ، والخنزير ، والميتة ، وآلات اللهو ، والمعازف .

لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (إن الله حرَّم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام)[1] .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : (إن الله إذا حَرَّم على قوم أكل شيء حرَّم ثمنه)[2] .

ولا يجوز بيع الكلب ، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه ، قال : (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ...)[3] .

خامساً : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه ؛ لأنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم ، فلا يصح بيعه ؛ إذ هو داخل في بيع الغَرَرِ[4] ، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع ، فلا يجوز بيع السمك في الماء ، ولا النوى في التمر ، ولا الطير في الهواء ، ولا اللبن في الضرع ، ولا الحمل الذي في بطن أمه ، ولا الحيوان الشارد .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر)[5] .

سادساً : أن يكون المعقود عليه معلوماً لكلٍ منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد ، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره ؛ لأن الجهالة غرر ، والغرر منهي عنه ، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره ، أو رآه وجهله ، وهو غائب عن مجلس العقد .

سابعاً : أن يكون الثمن معلوماً ، بتحديد سعر السلعة المبيعة ، ومعرفة قيمتها .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٢٣٦) ، ومسلم برقم (١٥٨١) .

(٢) رواه أحمد (٢٤٧/١) ، وأبو داود برقم (٣٤٨٨) ، وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (٩٥/٤) .

(٣) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٢٣٧) ، ومسلم برقم (١٥٦٧) .

(٤) بيع الغرر : ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري ، وباطن مجهول .

(٥) رواه مسلم برقم (١٥١٣) .